的民眾都能使用到這些設施，好不好？工務局局長，關於特色遊戲場，臺南市有一個港濱歷史公園特色遊戲場，我在網路上看到許多好評；我們設置的這個特色遊戲場，絕對不要比那邊不好，要好好規劃，可以嗎？

工務局蘇局長金安：

我們會好好規劃。

陳議員碧玉：

以那邊為藍圖，我們希望能夠更好，至少不要差那邊很多，這是我的建議，希望局長能審慎評估。

工務局蘇局長金安：

好。

陳議員碧玉：

這是臺南市的範例，我沒有提到屏東或其他縣市，因為臺南市本身就有網路評價非常好的港濱歷史公園，所以我們就以這個地方為參考。

工務局蘇局長金安：

我們會評估。

陳議員碧玉：

好，謝謝。局長，接下來這個非常重要，我們做樹谷園區聯絡道時，大洲 2 號橋改建，是不是要先拆掉？

工務局蘇局長金安：

是，市長特別重視這個案子，所以有交代一定要做便橋。

陳議員碧玉：

好，地方上的民眾不知道市長有交代要做便橋，所以非常擔心，本席才在此提出來。今天聽到局長親自承諾，市長非常關心，要做便橋，這樣就沒問題了。最後一個議題，新和社內重劃區內的乾式滯洪池。地政局陳局長，去年我第 3 屆任期時質詢過這個議題，當時的乾式滯洪池就是畫面上這樣的狀況，局長你那時說會審慎評估，看這地方應該如何使用是最好的。這 7 座乾式滯洪池面積有 2.3 公頃，閒置在此實在非常浪費，當然在本席質詢後，你們沒有放任它成這樣，有定期去除草。但如何活化這邊的土地，我覺得非常重要。

黃市長偉哲：

向議員報告，定期除草是治標，只是避免造成環境問題，但是積極利用才是治本，我們會去做。

陳議員碧玉：

局長你知道要怎麼使用嗎？

地政局陳局長淑美：

向議員報告，這個地方已經移交給區公所維管，如果有需求的話，區公所可以跟我們提出。

陳議員碧玉：

好，局長你可能沒有很清楚，我先問工務局蘇局長。局長，我聽到的是說那個地方要把它做好、做得漂亮，要能夠充分利用它，是不是有這件事情？

主席：（周議員嘉韋）

再給陳碧玉議員 1 分鐘。

工務局蘇局長金安：

這協調過，大概有這個原則。

陳議員碧玉：

我聽社區民眾說，那裡有二個小塊的公園，由社內社區認養，聽聞有臺南市政府委託的機構去那邊評估，看如何把這個地方活化改善，是不是有這樣的事情？

工務局蘇局長金安：

有，因為它是公園用地。

陳議員碧玉：

那邊本來就是公園用地，是我們把它變成乾式滯洪池，後續是工務局接著做嗎？

工務局蘇局長金安：

我們會跟公所協調，看要做哪一類的，原則上還是公園的型態，大概會附設一些設施。

陳議員碧玉：

好，希望局長能夠好好利用這塊 2.3 公頃的土地，把它做好，讓民眾可以使用，不要放著讓它雜草叢生，好不好？

工務局蘇局長金安：

好。

陳議員碧玉：

謝謝局長。

主席：（周議員嘉韋）

謝謝陳碧玉議員，現在休息到 11 點 30 分再繼續市政總質詢。

主席：（周議員嘉韋）

現在繼續進行市政總質詢，請林燕祝議員質詢，時間 50 分鐘，林議員請。

林議員燕祝：

謝謝主席。黃市長、方秘書長、各局處首長、現場的媒體好朋友以及電視機前正在收看的鄉親，大家午安，大家好。在我質詢前先請教黃市長，局處人員要請假時，是不是應該尊重今天要質詢的議員？我覺得莫名其妙，秘書處處長突然請假，我也不知道，議員是不是有被分政黨、分大小牌？

黃市長偉哲：

沒有。

林議員燕祝：

我覺得這個相當不應該。

黃市長偉哲：

向議員報告，質詢是議員履行自己的權利，備詢是官員的義務。

林議員燕祝：

沒有錯，今天秘書處處長要請假或是怎麼樣，我並沒有要求他個人要來跟我講，但是他們局處應該要告知我，今天處長是因為什麼事情請假。

黃市長偉哲：

過去局處首長請假，都有跟主席、質詢的議員講。

林議員燕祝：

我把這件事提出來，因為我今天要問的就是你們。市長，你當過永康區的議員，對永康各里都很清楚，現在沒有一塊土地可以蓋永康里的活動中心，讓我看了非常心痛。我找了很多土地，包括現在的區公所；但因為區公所另有他用，所以也沒辦法作為永康里的活動中心用地。我現在又找到一塊土地，就是永保段 0536-0000 地號這塊土地，目前是民政局民政課的第二辦公室，旁邊剛好有二間校舍是永康國小的，可以拆除重建，這個不用徵收。如果要在各里都設置一個活動中心，我想臺南市政府沒這麼多錢，也沒有土地可以一里一活動中心。300 坪以上就可以蓋活動中心，剛好這個地方有 341.5 坪，我在此替永康里里民爭取永康里的活動中心，請市長在此承諾永康里里民，趕緊請民政局規劃，未來這塊土地可以作為永康里活動中心用地。

民政局姜局長淋煌：

這個部分……

林議員燕祝：

局長，我沒有要問你，你坐下，讓市長回答。

黃市長偉哲：

向議員報告，我可以承諾，在我的任內一定替永康里找一個活動中心，這個地方也會列入考量。

林議員燕祝：

好，如果有土地……

黃市長偉哲：

過去 4 年已經增加 41 個活動中心。

林議員燕祝：

好，市長，謝謝你。如果有土地，在哪裡我都沒意見，但我目前找出來的就是這一塊，因為永康里真的沒有公設地可以蓋活動中心；如果有的話，都是需要徵收的私人土地，我覺得不合理。

市長，經發局積壓公文，這是我最心痛的，真的讓我非常生氣，所以我說話會大聲一點。簡報上是我 110 年 11 月 11 日質詢時的資料，有關電子遊戲場業與國民中、小學、高中、職校、醫院間的距離，針對兒少法及地方自治條例，市長你自己看，兒少法規定要距離 200 公尺以上；我們自己設置的自治條例是距離 1,000 公尺以上，可是經發局都沒有依法行政作處理。最高行政法院 107 年第 207 號及 351 號的判決，提到針對電子遊戲場所辦理商業轉讓、負責人變更等商業變更登記的問題；另有第 496 號的判決提到，擴大營業場所面積的營業級別證變更登記，應視為新設立登記，適用兒少法第 47 條第 4 項之規定。你當過立法委員，上次我質詢時你也講過，那為什麼經發局到現在連調查站都來調查了，還不作為？看一下影片。(影片內容:尚書大人還真機靈，風往哪兒吹，你就往哪兒倒，真是佩服、佩服。)我真的要佩服、佩服經發局局長，也要佩服、佩服市長，怎麼說呢？昨天收公文，今日發新聞，偉哲真機靈，佩服、佩服。為什麼我會這樣講？

黃市長偉哲：

昨天星期天。

林議員燕祝：

市長，我是5月29日發公文的，經發局開始緊張了，林燕祝是不是又要修理我們了。我發公文要做什麼？是要瞭解現在裁處的案件有多少件，未裁處的有多少件。可是經發局竟然見風轉舵，好比不做；先發新聞說有做了，不是不做。新聞標題是「針對電子遊戲場營業面積擴大，恐處新臺幣5至25萬」，原本我只是想知道經發局在做什麼，結果經發局……我等一下再講。簡報上這是我跟警察局調的資料，感謝警察局局長，我收到了公文，列出警察局各分局臨檢稽查，發現轄內電子遊戲場業涉及擴大面積之店家的統計清冊。你注意看，從稽查至今1年5個月了，警察局竟然完全沒收到裁處回覆。這是我先跟警察局要的公文，後來我再去跟經發局要資料，結果你知道經發局怎樣嗎？經發局給我的只有裁處後的清冊，至於沒有裁處的部分就不給我；有裁處的則是歷經了1年3個月才裁處。

市長，這種限制級的電子遊戲場就是算在八大行業裡面，不是1年就要稽查1次嗎？他們有辦法1年5個月不理警察局，1年3個月才被裁罰，你不覺得是否就如民眾所檢舉，經發局收了錢？這個真的令人心生疑竇。我最氣的是，當我發公文時，經發局竟然告訴我，因涉及營業人個人隱私及營業秘密，依法礙難照辦。市長，你會不會覺得這樣很惡質？我已經先向警察局要資料了，因為警察局只有這4個分局的資料，沒有其他分局的資料，我只是想再跟經發局要資料來比對，結果經發局只給我有裁處的部分，沒有裁處的就不給我；理由是因涉及個人隱私及營業秘密。我非常生氣，我認為這所涉及的，應該是經發局的行政怠惰及圖利業者的隱私及秘密吧。市長，這是可以累進開罰的，歷時1年5個月、1年3個月都沒有開罰。

黃市長偉哲：

如果一直都不罰，最多只能罰這個，如果按照期間開罰，就可以累進上去。

林議員燕祝：

經發局局長，我也不能責怪你，因為你剛來。

黃市長偉哲：

他來了，剛好把這個問題解決。

林議員燕祝：

問題是之前我就在議事堂講過，將近2年了還是這樣，調查局也來調資料，但我們的公務人員還是這樣。所以，不僅市庫少了收入，講難聽一點，1年5個月、1年3個月都可以裁罰幾次了？而且必須要讓店家說明如何改善，擴大面積的話，除非它是回到原本的，有的是4坪報100多坪的，市長你不覺得這個很離譜嗎？

黃市長偉哲：

很離譜。

林議員燕祝：

如果是這樣，它如何回到4坪？它勢必要搬離學校旁邊，因為兒少法的規定，它就不能設在國中小、醫院旁的一定範圍內，以我們的自治條例而言也不行，可是我們真的相當遺憾，經發局完全不作為。

黃市長偉哲：

我承諾議員，第一，行政調查要進行；第二，司法調查如同你剛剛提到的，司法機關已經介入調查，我們完全配合司法機關調查，但我們也不能免去行政調查。

林議員燕祝：

司法機關的調查就是指經發局有拿好處。

經濟發展局林局長榮川：

向議員報告，沒有……

林議員燕祝：

你當然說沒有，就讓他們去調查，但我講白的，局長你剛剛看到這些資料，不覺得我們的公務人員到底在做什麼嗎？改善期是多久？永遠都在改善嗎？沒有這個道理。

經濟發展局林局長榮川：

向議員報告，警察局是看到現象，我們則是就實物判斷，所以我們已經有開單……

林議員燕祝：

局長你不要再說了，再說我會更生氣。警察局 1 年 5 個月前告訴你們稽查結果，到現在你們有回文告知結果查得怎麼樣嗎？局長，錯就是錯，該怎麼改善就改善，不是在這邊告訴我，你們還要再去查。我認為這不是警察局的業務，為什麼他們要去稽查？是因為我在議事堂要求，我現在也要求警察局局長，針對轄區各分局，只要有限制級的電子遊戲場，請你把擴大營業面積的店家資料交給經發局，我看經發局未來如何再跟我狡辯。

市長，我想要問你有關性騷擾的議題。如果市府有人性騷擾別人，不管是言語或肢體，你會不會像賴清德一樣的高標準？現在民進黨中央的賴清德、地方黨部的潘新傳和你們的立委，通通都說他們很心疼，他們對於性騷擾絕對零容忍，市長你的看法如何？

黃市長偉哲：

當然也是零容忍，而且市府是公務機關，要依照公務機關的標準。

林議員燕祝：

市長，簡報上的文字你幫我用臺語唸。

黃市長偉哲：

「咱倆廿門一下，你出一項，我出一項。」

林議員燕祝：

姜局長你唸一下。

民政局姜局長淋煌：

「咱倆廿門一下，你出一項，我出一項。」

林議員燕祝：

沈處長，市長如果這樣對妳說，妳可能不會怎麼樣；如果是姜局長這樣對妳說，妳的心裡會覺得怎麼樣？

人事處沈處長德蘭：

可能有點不舒服，可是我對這個不是很理解。

林議員燕祝：

「咱倆廿門一下，你出一項，我出一項。」

人事處沈處長德蘭：

上面第一句話的言語，感覺沒有那麼禮貌。

林議員燕祝：

沒有錯，處長坐下。市長看一下，臺南「me too」的「肉粽」，經我調查，他對市府裡面的員工就是說了剛才那句話「咱倆廿鬥一下，你出一項，我出一項」，之後就拉人家內衣，強硬把人家抱住。我們看到民進黨「肉粽」林昱仲的姐姐林宜瑾的發文，寫說對於性騷擾，民進黨絕對零容忍，自己也很心疼願意站出來揭發惡行的受害者。市長，我很肯定她發的這個文，可是我們也看到了「王后傘下、反觀己弟、性騷疑雲、未曾譴責」。市長，上次我們都講了，對於當時任職環保局的林昱仲，也就是林宜瑾的弟弟，性騷擾的調查結果怎麼樣了？

黃市長偉哲：

這應該是機關內部的調查。

林議員燕祝：

好，局長你回答一下。

環境保護局許局長仁澤：

向議員報告，因為當時沒有同仁出來檢舉這件事情，我們事後去瞭解，因為時間已經很久了，也完全沒有紀錄。

林議員燕祝：

沒有紀錄？

環境保護局許局長仁澤：

是。

林議員燕祝：

局長坐下。市長，現在沒有人出來檢舉，不代表未來不會有人曝光。林宜瑾說她很心疼，但反觀她弟弟的行為，她完全沒有出來譴責，讓我們看了真的是問號？而且上次她罵我們同仁，林昱仲也說她姐姐沒有跟人家道歉。我要說的是，如果我們有錯就道歉，不要硬拗。市長，接著這個我看了也非常難過，這張簡報我做成黑白的，你唸一下。

黃市長偉哲：

「眾目性騷、動作自然、疑似慣犯、旁觀共犯、無人制止、一併追懲。」

林議員燕祝：

市長，你認為這個動作怎麼樣？眾目睽睽之下，這些人難道都不會前去制止嗎？我看了非常心疼。市長剛才講的對於性騷擾事件，你也絕對零容忍，會以像賴清德的高道德標準去處理。

黃市長偉哲：

對。

林議員燕祝：

不要讓這些受害者因而受到身心的創傷。

黃市長偉哲：

您提到的這個問題，我們有接到檢舉了，由局長跟您報告。

林議員燕祝：

我也是接獲人家檢舉，檢舉人還給我影片，我是不想播出來，因為這個對受害者也

很不公平，只是把它說出來，讓這些事情浮上檯面，市長必須要處理。

黃市長偉哲：

這畫面是在整個隊部的集會中。

林議員燕祝：

市長，上次你回答議員質詢時說，高手是在第二名，我現在要說的是高手在哪裡？「府有高手九等七階、唯獨一人、何德何能」市長，你知道我在說誰嗎？

黃市長偉哲：

不知道，您請說。

林議員燕祝：

我本來就是要問秘書處處長這個人是誰，結果處長沒來，你說你不知道這個人是誰。市長，高手可以幫忙蔡松伯洗經歷，很厲害，他現在從 6 職等升到 9 職等，要去沙崙智慧綠能科學城辦公室擔任副主任，我覺得非常離譜。他一直都在經發局，但他也沒在經發局上班，我上次就查了，原來他是在做市長的事情。上次在議會這邊跟你提到他，他就跑到副秘書長室，編制在經發局也沒在經發局工作，都在做市長的事情，市長也承認他是網軍。

黃市長偉哲：

我沒有說他是網軍。

林議員燕祝：

上次你有說他是網軍，我可以找新聞給你看，然後莫名其妙又到環保局待了 23 天洗經歷，洗完之後是 4 年 4 個月，他才可以去沙崙智慧綠能科學城辦公室當副主任。蔡松伯何德何能？誰幫忙洗經歷？他的學歷是國際政治研究所的，當時有 8 個人來應徵面試，這些陪榜者他們的心情會是怎樣？你們都很清楚當時面試的人是誰。市長，蔡松伯的經歷是你洗的嗎？是你讓蔡松伯去這裡的嗎？

黃市長偉哲：

我跟你報告，蔡松伯先生不是網軍，而且很重要的是，當初他是在上班時間，利用公務電腦的 IP，澄清他的事情。

林議員燕祝：

市長，這個經歷是你洗的嗎？

黃市長偉哲：

而且我跟您報告，公務員的薦任 6 等跟約用人員的 9 等是不一樣的。

林議員燕祝：

沒錯，當然是有這筆經費才能合法，這個經歷是市長您洗的嗎？

黃市長偉哲：

6 等的薪水跟 9 等的薪水差不多，所以不是洗經歷，也不是擢升。

林議員燕祝：

好，他要去沙崙綠能科學園區，是你讓他去的嗎？

黃市長偉哲：

他跟我提到他想要報名，因為那是中央的經費；他想離開，因為在市政府裡面，被人覺得好像是政治上的……

林議員燕祝：

市長，你知道他為什麼跟你提嗎？我直接跟你講，是洪智坤。我知道不是你，是洪智坤，所以我剛剛所講的，市長你不用替他說什麼。很多文官都在想，他到底何德何能？所以公務人員望「伯」興嘆；6 職等的薪水才這麼多，他一下就跳到 9 等 7 階，哇!67,444 元。剛剛市長講那是不一樣的，沒有錯，因為有這項業務，所以中央補助錢，你們讓他洗經歷洗去那裡。市長，你聽我繼續講，我覺得這個非常恐怖，如果沒有這個，我還不會去想。松伯物語：跟對人，上天堂。他跟對了人，是洪智坤，上天堂；那這些市府文官制的員工呢？他們想升官，沒有像洪智坤這種人幫忙，就是打水漂，所以我覺得這個相當不公平。三級跳的只有 1 人嗎？市長，我最近發現，這個人是我們未來的秘書長，他剛來我就注意到了，他都跟在你身旁，為什麼？

黃市長偉哲：

他從來沒有跟我去公開場合。

林議員燕祝：

在市府，他沒有跟你出去公開的行程，他不是你的主任嗎？

黃市長偉哲：

他是幕僚。

林議員燕祝：

對，三級跳的有蔡松伯跟他。

黃市長偉哲：

他沒有三級跳。

林議員燕祝：

新聞寫三級跳。

黃市長偉哲：

你如果給我 10 秒鐘，我就跟你解釋。

林議員燕祝：

市長我跟你講，他來到臺南市時就已經說了，他不是要待在市府，是要來議會當秘書長的，我直接跟你這樣講。

黃市長偉哲：

可是他都 12 職等了。

林議員燕祝：

而且我講白一點，他也是洪智坤搞來的，我覺得市長都被架空，這是我今天要說的。「職位三級跳、合吹一把號、權力在手、光電我有」，市長我剛剛講了，這是未來我們的秘書長，蔡家兩兄弟 5 月底被搜索，我發現他就變得比較低調。經發局局長，我不用說很白，檢調單位到底搜索到什麼，跟他有什麼關係？接著洪智坤又把蔡松伯搞到綠能這一塊，這些不都令人心生疑竇嗎？所以經發局局長小心一點，未來要是交代你什麼，你如果要想坐得住，不像陳凱凌被抓去關，我希望你小心一點，我今天就點到這裡。

市長，你的歌聲很好，現在「挖挖挖」好流行，你能不能唱給我聽？

黃市長偉哲：

我不會唱。

林議員燕祝：

你不能唱，因為有賴清德。

黃市長偉哲：

不是，我不會唱。

林議員燕祝：

你不要說你不會唱，因為有賴清德，你不敢唱。接下來我要講的都跟爐碴掩埋有關，那又不是在你手上做的，賴清德有挺你嗎？講難聽一點，又不是發生在你的任內。他也讓你非常難看，把你叫起來向臺南市民道歉；你們有幾根毛，臺南市民都非常清楚。我現在請你唱一下，不然你不要唱，用唸的。

黃市長偉哲：

唸哪個部分？

林議員燕祝：

全部唸。

黃市長偉哲：

挖呀挖呀……

林議員燕祝：

要從賴清德那邊開始。

黃市長偉哲：

大家看字就知道了。

林議員燕祝：

不要看。

黃市長偉哲：

我唸下面的就好了。

林議員燕祝：

不行，市長，那就不是在你的任內。姜局長，你歌聲很好，唱一次給我聽。

民政局姜局長淋煌：

這個我沒練過，這首歌我不會唱，下次練習就可以唱。

林議員燕祝：

市長我唱給你聽。「在賴清德的本命區裡挖呀挖呀挖，埋呀埋呀埋，我挖你埋，你挖我埋。」這個現在很流行，所以市長你不敢。我現在要說的是，臺南市原來是個歷史文化古都，現在變成什麼？光電毒地城市。臺南市被列管非法棄置場總共有 162 場，市長，你知道我們的移送執行金額要花多少錢嗎？我們要花 52 億元，實收進來的才 3,100 多萬元。市長，我覺得這個非常離譜，難道行為人脫產跑路，我們真的沒有其他方法嗎？其他的方法是什麼？我們應該針對土地所有權人，他的土地有價值，不是嗎？

黃市長偉哲：

你講得很對，我也認同。

林議員燕祝：

沒有錯，既然土地有價值，我們應該要來規劃如何 1 場分 3 個階段。

黃市長偉哲：

但之前也有議員質詢時提到，那些地主、老農是無辜的，土地租給人家後就被偷倒廢棄物。

林議員燕祝：

市長，那種如果被租1、2個月的，我們要去查證；那如果像這種，被傾倒的是什麼？

黃市長偉哲：

有的是垃圾，有的是事業廢棄物。

林議員燕祝：

沒有錯，還有毒的。我想我們應該針對的是地主，法律也容許你針對地主，應該如何清除，我們跟他們協商。

黃市長偉哲：

針對行為人、業主還有地主。

林議員燕祝：

沒有錯，講難聽一點，行為人也都脫產了。

黃市長偉哲：

還有業主，以及你剛剛提到的地主。

林議員燕祝：

針對地主，我為什麼這樣講？土地有價值，這塊土地既然有價值，如果挖這裡要3,000萬元，這塊土地可以賣7,000萬元，那他為什麼不挖？所以我們要與他們啟動協商，如果他們沒有錢挖，我們可以去扣押土地，看要如何跟地檢署說我們要扣押他的土地，你多少錢給我，我來挖這個面積。

黃市長偉哲：

您提到的我們有想過，在法律容許的範圍內，我們會這樣做。

林議員燕祝：

未來針對這樣的狀況，我們必須要去做。

黃市長偉哲：

還有業主的財產，比如業主是大企業。

林議員燕祝：

沒有錯，市長你知道這被列管的162場非法棄置場，我們去挖有害的廢棄物要花2億6,000萬元，而我們每年編1,400萬元是要挖幾年？這都不是市府應該處理的，應該是行為人或地主來處理。

黃市長偉哲：

我跟你報告，市府可以代位求償，我們先清，再跟地主、業主還有行為人求償。

林議員燕祝：

你要有錢，土地你要先扣押，其他的你扣不了，我今天提出來是想跟你講這個。但是市長，我覺得非常恐怖，既然它已經被列管，為什麼上面可以蓋光電板？難道臺南市只有光電，沒有界線嗎，是這樣嗎？市長，臺南市現在被人家說什麼你知道嗎？臺南市以前都是美食，現在不是，說到臺南市就是光電、爐碴、黑金，現在又加了一項，市府有人好色、骯髒又貪汙。簡報上這個非法棄置場在鹽水，我搞不懂，陳凱凌在109年1月20日來，我後續要說的都是他的。你注意看，這場已經列管了，是要怎麼申請呢？它